

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2561/2538

นายพงษ์ศักดิ์ เกษมสุข

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชาพาณิชยกรรม กับ  
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดปรีชาพาณิชยกรรม ที่  
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายปรีชา ม่วงมั่งมี ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีในชั้นฎีกา  
อย่างคนอนาถาต่อไป ศาลชั้นต้น มีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสองขอให้งดการไต่สวนอนาถา  
แล้ว ขอเวลา หาเงินมาชำระค่าธรรมเนียมอ้างว่าไม่ติดใจอนาถา ประกอบกับจำเลยที่  
1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจึงมีทรัพย์สิน ชั้นอุทธรณ์จำเลยก็มีเงินชำระค่า  
ธรรมเนียมเห็นว่า จำเลยทั้งสองมีพฤติการณ์ประวิงคดีไม่อนุญาต ให้ไต่สวนอนาถา  
ให้จำเลยนำเงินมาวางภายใน 10 วัน นับแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2538 จำเลยทั้งสอง  
เห็นว่าทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 คือที่ดินจำนวนสามแปลงนั้นได้ถูกยึดไว้ในคดีอื่น จึง  
ไม่สามารถนำมาขายเพื่อนำเงินมาชำระค่าธรรมเนียมได้ จำเลยทั้งสอง ไม่มีเงินชำระ  
ค่าธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกาและมิได้มีเจตนา ประวิงคดีแต่อย่างใด ขอให้ศาลโปรดมี  
คำสั่งให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการไต่สวนคำร้องขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกา  
ต่อไป หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาอุทธรณ์แล้ว(อันดับ 142 แผ่นที่ 2) ศาลชั้นต้น

พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 2,400,000 บาท พร้อมด้วย ดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันผิดนัด(21 มิถุนายน 2533) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ทั้งนี้ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง (19 มีนาคม 2534) มีให้เกิน 150,000 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดีในชั้นฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นรับคำร้องและ นัดไต่สวน (อันดับ 125,124) ต่อมาจำเลยทั้งสองแถลงขอจด. การไต่สวนอนาถาและ ขอเวลาเพื่อหาเงินมาชำระค่าธรรมเนียมภายใน 2 เดือน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ทนาย จำเลยแถลงไม่พอใจขอไต่สวนอนาถา ให้งดการไต่สวน และให้เวลาจำเลยหาเงินค่า ค่าธรรมเนียม มาชำระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2538 ในวันครบกำหนดดังกล่าว (อันดับ 139) จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้น ทำการไต่สวนคำร้องขอดำเนิน คดีอย่างคนอนาถาต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 141) จำเลยทั้งสอง อุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าส่งสำนวนไปศาลฎีกา (อันดับ 140,144) คดีอยู่ ระหว่างนัดฟังคำสั่งศาลฎีกา เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 2 ถูก ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้ว ขอให้จำหน่ายคดีเฉพาะ จำเลยที่ 2 ออกจากสารบบ ความด้วย (อันดับ 153) ศาลชั้นต้นจึงให้ส่งสำนวนคืนศาลฎีกา (อันดับ 154)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและศาลฎีกามีคำสั่งให้ จำหน่ายคดีจากสารบบความแล้วจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องในส่วนของจำเลยที่ 2 สำหรับ คำร้อง ในส่วนของจำเลยที่ 1 นั้น เดิมจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้อง ขอฎีกาอย่างคนอนาถา ถึงวันนัดไต่สวนจำเลยที่ 1 แถลงขอจด. การไต่สวนอนาถาและขอเวลาหาเงินมา ชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 2 เดือน ศาลอนุญาต เช่นนี้มีผลเสมอว่าจำเลยที่ 1 ขอ ถอนคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถาเสียแล้ว ต่อมาเมื่อ ครบกำหนดดังกล่าว จำเลยที่ 1 จะมาแถลงว่าหาเงินค่าธรรมเนียม ไม่ได้ ขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขออนาถาใหม่อีก หาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

---

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว จำเลยที่ 2 ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดและศาลฎีกามีคำสั่งให้  
จำหน่ายคดีจากสารบบความแล้วจึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องในส่วนของจำเลยที่ 2 สำหรับ  
คำร้อง ในส่วนของจำเลยที่ 1 นั้น เดิมจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลอย่างคนอนาถา  
ถึงวันนัดไต่สวนจำเลยที่ 1 แกลงของด. การไต่สวนอนาถาและขอเวลาหาเงินมา  
ชำระค่าธรรมเนียม ภายใน 2 เดือน ศาลอนุญาต เช่นนี้มีผลเสมอว่าจำเลยที่ 1 ขอ  
ถอนคำร้องขอให้ศาลอย่างคนอนาถาเสียแล้ว ต่อมาเมื่อ ครบกำหนดดังกล่าว จำเลยที่  
1 จะมาแถลงว่าหาเงินค่าธรรมเนียม ไม่ได้ ขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขออนาถาใหม่อีก  
หาได้ไม่ ให้ยกคำร้อง

(สมพงษ์ สอนิเณร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ